

Keine Aufnahme Ein Whistleblower sucht verzweifelt Asyl - auch in Deutschland. Doch die Chancen waren gering. Wieso ist das so kompliziert?

Keine Aufnahme; Ein Whistleblower sucht verzweifelt Asyl - auch in Deutschland. Doch die Chancen waren gering. Wieso ist das so kompliziert?

Der Tagesspiegel

Mittwoch 3. Juli 2013

Copyright 2013 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: ZWEITE; S. 2; Ausg. 21736

Length: 933 words

Byline: Christian Tretbar

Body

Von Albert Funk und Christian Tretbar

Er gilt als ausgewiesener IT-Spezialist, aber auf der Suche nach einer neuen Heimat vertraute er lieber dem Faxgerät: Edward Snowden hat am Dienstagfrüh per Fax in der Deutschen Botschaft in Moskau Asyl beantragt. Er tat das auch in 19 weiteren Staaten. Derzeit sitzt der Mann, der mit seinen Enthüllungen zu den Maßnahmen des amerikanischen Geheimdienstes NSA für Spannungen zwischen den USA und einer Reihe betroffener Staaten sorgt, ohne gültige Papiere im Transitbereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo fest. Am Abend stellte die Bundesregierung klar, dass sie Snowdens Aufnahmege such ablehnt.

Wie hat die Bundesregierung die Ablehnung des Aufnahmege suchs begründet?

"Die Voraussetzungen für eine Aufnahme liegen nicht vor", teilten das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium am Dienstagabend lapidar mit. Zuvor hatte Außenminister Guido Westerwelle (FDP) am Morgen bestätigt, dass Snowden ein Asylge such gestellt hatte. Es werde gemäß den Vorschriften geprüft. Die Ministerien mussten entscheiden, ob eine Aufnahme aus humanitären und völkerrechtlichen Gründen möglich ist. Das Ergebnis war negativ. Snowden hat nach Ansicht der Regierung somit keinen Asylanspruch (das Ge such hätte er formell auch erst stellen können, wenn er nach Deutschland gekommen wäre). Natürlich spielen politische Gründe eine Rolle. Eine auch nur vorübergehende Aufnahme wäre in Washington als Affront gewertet worden.

Worum ging es bei der Prüfung konkret?

Asyl bekommen in Deutschland vor allem politisch Verfolgte. Das beinhaltet aber nicht nur die Verfolgung wegen politischer Überzeugung, sondern auch wegen der Rasse, des Geschlechts oder der Religion. Im Falle Snowdens spielte auch der Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes eine Rolle. Dort heißt es, dass einem Ausländer für die Aufnahme aus dem Ausland "aus völkerrechtlichen" oder "dringenden humanitären Gründen" eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann. Diese stellt laut Gesetz der Bundesinnenminister aus, um die "Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland" sicherzustellen. Zur Begründung hätte zum Beispiel dienen können, dass Deutschland von den USA verlangt, die Spionagevorwürfe aufzuklären. Mit Verweis auf Paragraph 22

Keine Aufnahme Ein Whistleblower sucht verzweifelt Asyl - auch in Deutschland. Doch die Chancen waren gering. Wieso ist das so kompliziert?

des Aufenthaltsgesetzes werden auch Bürgerkriegsflüchtlinge beispielsweise aus Syrien in Deutschland aufgenommen.

Schwierig ist der Fall jedoch, weil Snowden von den Vereinigten Staaten per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Deutschland und die USA haben ein gegenseitiges Auslieferungsabkommen geschlossen, wonach mutmaßliche Täter ausgeliefert werden, wenn ihnen mindestens ein Jahr Haft droht. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel dann, wenn dem mutmaßlichen Straftäter die Todesstrafe droht. Dann muss Deutschland nur ausliefern, wenn die USA zusichern, auf die Todesstrafe zu verzichten. Zwar ist unklar, ob Snowden mit der Todesstrafe rechnen muss, aber ein Vergleich mit Bradley Manning könnte hilfreich sein. Dem US-Soldaten, der als wichtigste Quelle für die von Wikileaks veröffentlichten Diplomatedepeschen und Irakkriegsdokumente gilt, droht beim Prozess in den USA wegen Geheimnisverrats und "Kollaboration mit dem Feind" die Todesstrafe. Zusätzlich besteht auch ein Auslieferungsabkommen zwischen der EU und den USA, was die bilateralen Abkommen ergänzt. Auch darin ist eine Einschränkung im Falle einer drohenden Todesstrafe enthalten.

Wie sieht die Opposition den Fall Snowden und die Entscheidung der Regierung?

SPD und Grüne hatten sich für eine Aufnahme Snowdens stark gemacht. Sie argumentieren, dass sich der 30-Jährige um die Freiheits- und Bürgerrechte verdient gemacht habe. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann bezeichnete es als "großes Verdienst" Snowdens, dass dieser "eine breite gesellschaftliche Debatte über schrankenlose staatliche Überwachung ausgelöst" habe. SPD-Chef Sigmar Gabriel wiederholte seine Forderung, dass die Kanzlerin erklären müsse, was Kanzleramt und Bundesnachrichtendienst von den Späh-Aktivitäten wussten. Die Grünen-Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin teilten am Abend mit: "Die Absage von Angela Merkel an eine Aufnahme von Edward Snowden zeigt die ganze Scheinheiligkeit dieser Regierung. Sie gibt sich empört, unternimmt aber nichts." Die Bundesregierung habe rechtlich die Möglichkeit, Snowden eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen und sollte dies auch tun, erklärten Göring-Eckardt und Trittin. Dieser habe "der Demokratie einen großen Dienst erwiesen", indem er Geheimdienstpraktiken aufgedeckt habe, welche die Grundrechte verletzen. "Das kümmert Angela Merkel aber offenkundig nicht", hieß es in der Stellungnahme weiter. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele zieht einen Vergleich zu den Auseinandersetzungen um Steuer-CDs. Er verwies dabei auf Fälle, bei denen Deutschland Whistleblowern aus der Schweiz oder Liechtenstein Zeugenschutz gewährt habe im Austausch für Informationen zu deutschen Steuerflüchtlern. Bei Snowden gehe es um Informationen über die Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte von Millionen Bürgern.

Gibt es neue Erkenntnisse über

das Ausmaß der Spähaktivitäten des NSA?

Zumindest erhofft sich die Bundesregierung neue Erkenntnisse von einer Delegation des Bundesinnenministeriums, die am Wochenende in die USA reisen wird. Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) betonte am Dienstag, dass es bisher keine Beweise oder Fakten gebe, wonach die Bundesregierung, deutsche Botschaften oder deutsche Internetknotenpunkte ausgespäht wurden. Wäre dies allerdings der Fall, wäre das eine Verletzung der Souveränitätsrechte Deutschlands.

Graphic

Fotos: Reuters, fotolia, Montage: Thomas Mika

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Keine Aufnahme Ein Whistleblower sucht verzweifelt Asyl - auch in Deutschland. Doch die Chancen waren gering. Wieso ist das so kompliziert?

Publication-Type: Zeitung

Subject: AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); WHISTLEBLOWER (90%); ÜBERWACHUNGS- UND SPIONAGESKANDAL 2013 (90%); ABSCHIEBUNG (89%); GESETZGEBUNG (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); AUSLIEFERUNG (85%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (77%); EUROPÄISCHE UNION (77%); WHISTLEBLOWER-SCHUTZ (77%); GEHEIMDIENSTE (76%); WIKILEAKS-KONTROVERSE (76%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (74%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); SPIONAGE (71%); BÜRGERKRIEG (61%); IRAKKRIEG (60%); VERHAFTUNGEN (60%)

Industry: WIKILEAKS-KONTROVERSE (76%)

Person: EDWARD SNOWDEN (92%); GUIDO WESTERWELLE (79%)

Geographic: MOSKAU, RUSSLAND (92%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); NORDAMERIKA (93%); DEUTSCHLAND (91%); SYRIEN (79%)

Load-Date: July 2, 2013

End of Document